

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2989 -
2990/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์ร่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

นายทนุวัฒน์ สีเหลือง

นางศุภมาศ อนันต์ภักดิ์นันท์ ผู้ประกัน

ผู้ร้อง

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 114

ความว่า ผู้ร้องได้ประกันตัวนางสาววริรัตน์โชคชัยไพศาลหรือนางบังอรศรีแจ่มดี จำเลยที่ 2 ไประหว่างฎีกา โดยนำสลากออมสินพิเศษงวดที่ 7 สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่ ด.3794530ถึงด.3799529จำนวน 1 ฉบับ และสมุดฝากเงินประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป่าบัญญัติเลขที่ 029-3-02386-7/01 จำนวน 1 เล่ม วางไว้เป็นหลักประกันต่อศาล บัดนี้ผู้ร้องมีความจำเป็นจะต้องนำสลากออมสินพิเศษฉบับดังกล่าวไปไถ่ถอนเงินคืน เนื่องจากสลากออมสินหมดอายุแล้ว จึงขอเปลี่ยนหลักทรัพย์เฉพาะสลากออมสินโดยนำสมุดฝากเงินประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป่าบัญญัติเลขที่ 029-3-03149-5/01จำนวน 1 เล่ม รวมเงินฝาก 150,000 บาท ของผู้ร้อง มาขอวางเป็นหลักประกันใหม่แทน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 เรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วมทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 244 ประกอบมาตรา 247 และมาตรา 341 ให้ลงโทษตามมาตรา 244
ประกอบมาตรา 247 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 5 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของ
จำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงเหลือโทษจำคุก
จำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน ριθนบัตรปลอมของกลางกับให้จำเลยทั้งสองรวม
กันคืนเงินจำนวน 113,476 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี ลดโทษให้
หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2
ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 123,122,126) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5618/2532
อันดับ 64)

ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยตีราคาประกัน
250,000 บาท (สำนวนธุรการคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5618/2532 อันดับ
55,60,61)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ชุม สุขแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>